

**עין משפט**‏
**נר מצוה**

לֹא א מ״י פֿט״ו מהל' מעשה קרנות הלכה טו:
לֹא ב מ״י פֿ"א שם שם הלכה יד:

ⓘ

**תורה אור השלם**

1. וְהָיָה בְּיוֹם הַשִּׁשִּׁי וְהָבִינוּ אֶת אֲשֶׁר יָבִיאוּ וְהָיָה מִשְׁנֵה עַל אֲשֶׁר יִקְטְנוּ יוֹם יוֹם:

2. וְיוֹם הַשְּׁבִיעִי שָׁבַת לַיהוָה אֲלֹהֶיךָ לֹא תַעֲשֶׂה כָל מְלָאכָה אַתָּה וּבִנְךָ וּבִתְּךָ עֶבֶדְךָ וְאֻמָּתְךָ וּבְהֵמָתְךָ וְגֵרְךָ אֲשֶׁר בְּשַׁעְרֶיךָ: שְׁמוֹת טו ה

3. וְשָׂה אַחַת מִן הַצֹּאן הַטְּמוּמִים מִמִּשְׁחָה יִשְׁחָדָל לְמִנְחָה וּלְעֹלָה וּלְשִׁלְמִים לְכַפֵּר עֲלֵיהֶם וְגַם אֲדִינִי אֶלְהִיָּם: יחזקאל מה טו

ⓘ

**רבינו חננאל**

הוא בשביעית ויר"ט שתיס', כהן ונזיר אבות הטומאה שתיס' הרי ח' לארץ. ואי סיד אמרינן הוואיל, אחרישה ביום טוב לא ליחייב הוואיל ודאוי לכסות באותה החפירה דם צפור, ודחינן אותו מקום שחורש בו אבנים מקורולות הם דלאו בני כסוי נהנו. אמרינן הוא דאוי לכותשן כלאחר יד כי, ואוקמה רב אשי במתנתא, פירוש קרקע שיש בו ליחלוחית ואינו דאוי לכסות בו, ויש מי שאומר טיט יבש, ומותב אבי המבשל גיד הנשה בחלב ביו"ט ואפלו לוקה בשם כי, ואי אמרינן הוואיל, אהבערה לא נתייבא הוואיל וחוי ליה לצריכה לבשל ולאכול, ושני אפיק הבערה ועייל גיד הנשה של נבילה, איני והתני ר' חייא אומר לוקה שתיס' על אכילתו ושלשה על משום מבשל גיד ביום טוב שאינו בר אכילה, וכן משום מבשל בשר בחלב, הרי שלשה בבישול, ושתיס' באכילה משום אוכל גיד הנשה ומשום אוכל בשר בחלב, ואם תרציא הבערה ותכניס גיד הנשה של נבלה ותאמר משום אכילת נבלה ולא משום הבערה, יבואו שלשה על האכילה ושתיס' על הבישול, והדר ומשני אפיק הבערה ועייל עצי מוקצה, ומקשינן וכי מוקצה מדאורייתא הוא שולוקין עליו כי, והא אתה דאמרת בעי מרב הונא ואמרי לה מרב חסדא, הביא שם מן האפר, פירוש מן המדבר ממקום המרעה, ושחט המזיר ביום טוב מהו, מי יש מוקצה לגבוה או לא, ואמרת לן פשוט לי מהאי קרא ושה אחת מן הצאן מן המאתים ממשקה ישראל, שה ולא בכור, אחת ולא מעשר, מן הצאן ולא מן הפלגס, כלומר הפלגס פסול שאינו לא כשב ולא איל, והוא מפורש במס' פרה.

## מוז:

אפילו ע"י ד"א אין מעשרין מזה על זה חירוש ודגן דגן ודגן שהן כלאים ע"י דבר אחר<sup>א</sup> וכו' ע"י ד"א דקאמר לא קאי אדגן ודגן דבלאו דבר אחר מיחייב בטנים ושעורים לחוד<sup>ב</sup> וטעמא דר' יאשיה בכלאים בכרם לא מיחייב אלא בשלשה מינין ובכלאי זרעים מיחייב

בב' מינין מפר"י דזריעת כלאים

משמע בב' מיני זרעים וחרגן לאו מין זריעה הוא אבל אין לפרש משום דמשמע לא תורע זהדי כרמך כלאים אבל עדך בלא שום זרע קרוי שדה דהא לא שייך לפרש כן גבי בהמתך ולפירוש ר"י קשה אמאי נקט שור ותמור בשור לחוד<sup>א</sup> י"מ לאשכומי כלאים בשור פסולי המוקדשים כדאמר בפ' בתרא דמכות (דף כג.) דלמר רבי יתכן המנהיג בשור פסולי המוקדשים ללוקה משום דעשאו הכתוב ב' גופים דלימקש לגבי ואיל ולפ"ה ניחא דליכא בפסולי המוקדשי' לאו דמעילה ולפר"י ל' דמשום דעיקר כלאים בשור ובתמור כתיב נקט שור ותמור: **וישביעית**. למד' בפ"ק דמועד קטן (דף ג.) חורש בשביעית אינו לוקה מוקי הך דהכא בחורש ומחפה דמחפה חייב משום זורע: **אחרישה לא ליחייב הוואי'** וחוי **לביסוי דם ציפור**. אם היה דם ציפור במקום חרישה ונכנס הדם או טעטט ע"י מים ולא יקיים מצות כיסוי וגם מיירי שאין כדאמר ר"ל [בשבת] (דף קלב:) כל מקום שאתה מואל עשה ולא תעשה אם אתה יכול לקיים שניהם מוטב אם לאו ידמה עשה לא תעשה: **באבנים** מקורולות. פ"י רכות שהן ראויות לזריעה

מיהו לא חוי לכיסוי עד שיכתוש וגבי בית הכסא נמי לפי שהן רכות ראויות יותר לקינוח מכשהן קשים ולא כפ"ה דפ"י התם בפ' כירה (שם מג.) מקורולות חדות דהכא לא א"ש<sup>א</sup> ורש"י מחקו כאן מן הספרים ס': **ברתישה ב"ב מי שרי**. הקשה ריב"א מאי פריך הא ודאי שרי כמו חרישה דשרי משום הוואיל הכא נמי כתישה ועוד תימה היכי פריך הכא דליתי עשה דכיסוי וידמה לאו ד"יט הא אין י"ט נדמה פריך עשה דהא תנן צינד צולין (לקמן פג:) אין שריפת קדשים דוחה י"ט ובפ' צמה מדליקין (שם מד:) יליף מקראי או משום כדמסיק רב אשי התם ד"יט עשה ולא תעשה הוא ואין עשה דוחה לא תעשה ועשה ומפרש רשצ"ס הוואיל וחוי לכיסוי דם ציפור לא משום דמיה קאמר אלא משום דאז לא צריך לחרישה אלא לעפרה ופטורי<sup>ט</sup> דהחופר גומא ואינו צריך אלא לעפרה פטור משום דהוי מלאכה שאין לריכה לגופה<sup>א</sup> והשתא פריך שפיר כתישה צ"ט מי שרי כתישה הוי כטמינה וריכה לגופה הוא שמתכוון לעשות

עפר לכסות ולא משתרי לצורך כיסוי דאין עשה דוחה לא תעשה וקשה לר"י הא דחופר גומא פטור היינו דוקא בצית דמקלקל הוא כדמוכח בפ"ק דחגיגה (דף י.) והכא בשדה דלזריעה קיימא שמשביח את השדה בחרישה ואפילו אי היה התם דם ציפור הוה חייב אי חריש בארעא דיליה ואי אמרת הוואיל ואי הוי מלאכה שאין לריכה לגופה פטור השתא נמי פטור א"כ ציטלת כל מלאכת שבת ור"ת מפרש דבחרישה דכלאים<sup>ה</sup> קאי דליכא אלא לאו גרידא אבל איס טוב לא קאי וכגון שאם היה הולך לבקש עפר אחר היה הדם נבלע בקרקע ומסיק כתישה צ"ט מי שפי כיון דמשום י"ט אסור דמשום דאית גיה עשה ולא תעשה גם משום כלאים לא שייך למיפטור בהוואיל דאפילו אם היה שם דם ציפור אסור<sup>א</sup> ובתמלה נמי הוה מצי לגנויי חרישה צ"ט מי שרי אלא דמשי ליה בע"א משום יגדיל תורה ויאדירי: ו**לר'קה משום הבערה**. בפ"א דגינה (דף יב:) אמר הא מני צ"ש היא דלית להו מתוך אבל לצית הלל שרי אע"ג דלריך שיהא צורך היום הא נמי חשיב צורך היום אע"פ שאין ראוי לאכול אלא באיסור: **אהבערה לא ליחייב**. מכאן מוכיח ריב"א דרבה דאמר הוואיל היינו אפילו לצית שמהי אמר<sup>א</sup>: **הוואיל' וחוי צצורבו**. בלא האי פירכא נמי קאמר במכות אפיק הבערה משום דקשיא ליה הא דקאמר רבה חילוק מלאכות לשבת ואין חילוק מלאכות ל"ט: ו**עיייל עצי מוקצה**. תימה לר"י מ"מ ליתני גיד הנשה של נבילה<sup>ה</sup> ולילקי נמי משום נבילה: **שה' ולא הבכור**. פירש בקונט' דשה משמע צין וזכר וצין נקיבה ותימה דהא בעולה איירי דאין בזה נקבה וא"ת אמאי אינטיריך קרא שאין תמיד בזה מבכור ומעשר תיפוק ליה שאין מתנותיהן שוות ו"ל דהא אמר' כל היתמי' בתמן ד' שנתו במתנה אחת כיפר וע"ק

היאך יעשה תמיד מבכור הא קעבר משום כל שממנו לאשים הרי הוא צבל תקטירו (במות דף ק.)<sup>ט</sup> ו"ל כיון דמסיק ליה לשם עולה דינו כדיון עולה ומהאי טעמא נמי ניחא לענין מתנה ור"י פירש דהאי קרא מישמעי בפסח דכתיב גיה שה תמים<sup>ה</sup> וקאמר שלא יביאנו לא דבכור ולא דמעשר וא"ש השתא דמתנותיהן שוות ולא מיקשי כל שממנו לאשים: **שה' ולא בכור**. וא"ת בפרק קמא דחגיגה (דף ט.) דנפקא לן במצמסת ידך דכל דבר שבה חוזה אין בזה אלא מן החולין ו"ל דהכא אסמכתא בעלמא היא ומן המאמים שערלה בטילה במאמים נמי אסמכתא היא אך קשה דממשקה ישראל מן המותר לישראל דרשה גמורה היא דמהאי קרא יליף בפ"ק דמנחות (דף ה:) דטריפה אסורה לגבוה:

## אלו עוברין פרק שלישי פסחים

**ושביעית**. דעובר משום עדך לא תורע<sup>א</sup> וחורש תולדה דזורע כגון חורש לכסות את הזריעה: ו**ובכלאים בכרם**. דבהדי דקא חרש מחפה בכלאים והמחפה בכלאים לוקה הרי חמשה. וי"ט הרי ששה. ושבת לא תנא משום דלאו שניתן לאזהרת מיתת צ"ד הוא דאין לוקין עליו: וכן ונזיר **אבנים הטומאה**. שזה בית הקברות והוא כהן ונזיר יש כאן לאו דכהן לנפש לא יטמא<sup>א</sup> ולאז דנזיר על נפש מת לא יבוא<sup>ב</sup>: **אחרישה**. משום לאו ד"יט לא לילקי: **דם צפור**. הוואיל ואי מוזמני ליה צפרים וחיות טובא:

**צאננים**. דלא חזו לכיסוי: **ראויות לנוסא**. קושא היא: **כלאחר יד**. ע"י שינוי דשבות בעלמא הוא וכיון דמדאורייתא שרי פקע ליה מלקות: **טיט לח וצולל: מפונסא**. אך לחה ראויה לזריעה ואינה נעשית עפר אם בזה לכותשה היא מדקתא ונגבלת: **לוקה משום מבשל גיד צי"ט**. גישול שאינו ראוי ולוקה משום מבשל בשר בחלב אפילו הוא חול וקסבר יש בגידים צנותן טעם<sup>א</sup> ובשר הם: **משום הצערה**. שלא לצורך דהצערה מלאכה לעצמה וצישול מלאכה לעצמו: **גיד הנשה של נבלה**. ללוקה על אכילתו משום צינלה: **שסים על איניסול**. אוכל גיד ואוכל בשר בחלב: **שגס על צישולו**. משום הצערה ד"ט ומשום צישול ד"יט ומשום מבשל בשר בחלב אפילו בחול: **ועייל עצי מוקלה**. דהשתא ליכא למימר הוואיל דמדאורייתא אסור להשתמש בזהש מוקלה צ"ט: **מוקלה דאורייתא**. בתמיה: **והכינו**. צמוזמן שזומנן כל צורכיה<sup>א</sup> היום ויאמר דבר זה לצורך היום דמשום טורח מלאכת שבת לא צריך דהכתיב<sup>א</sup> את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו וכיון דלאו מזומנן הוא והכתוב קראו הכנה היא לה מלאכה ועובר עליה משום לא תעשה כל מלאכה<sup>ב</sup>: **צעאי**. שאלתי: **מאפר**. אחו ומוקלה הוא שאינו נכנס ליישוב ימים רבים: **סמיה**. עולה של ציבור: **מהו**. ליקרב: **שה ולא את הבכור**. מתניתא היא ודרשה קרא דיתחקל<sup>א</sup> (מה) גבי קרצנות ושה אחת מן האלן מן המאמים ממשקה ישראל: **שה ולא את הבכור**. דשה משמע שיהא ראוי להיות צין וזכר צין נקבה דרכין בכלל שה ובכור אינו אלא זכר: **ולא מעשר**. דמעשר בהמה אינו ראוי להקדישו לקרבן אחר והכי משמע אחד שיהא לצד ולא זה שאינו בזה אלא מכלל עשרה: **מן האלן**. ולא כל האלן מיעוטא הוא להוציא. פלגס יא מכלל כשב ולכלל איל לא בזה והיינו כל חודש שלשה עשר דכשב צן שנה הוא ואיל משכנסם לשנה שניה חודש שלם והכי מפרש לה בצמס' פרה (פ"א משנה ג.) מן

ואת אשר תבשלו בשלו וכיון דלאו מזומנן הוא והכתוב קראו הכנה היא לה מלאכה ועובר עליה משום לא תעשה כל מלאכה<sup>ב</sup>: **צעאי**. שאלתי: **מאפר**. אחו ומוקלה הוא שאינו נכנס ליישוב ימים רבים: **סמיה**. עולה של ציבור: **מהו**. ליקרב: **שה ולא את הבכור**. מתניתא היא ודרשה קרא דיתחקל<sup>א</sup> (מה) גבי קרצנות ושה אחת מן האלן מן המאמים ממשקה ישראל: **שה ולא את הבכור**. דשה משמע שיהא ראוי להיות צין וזכר צין נקבה דרכין בכלל שה ובכור אינו אלא זכר: **ולא מעשר**. דמעשר בהמה אינו ראוי להקדישו לקרבן אחר והכי משמע אחד שיהא לצד ולא זה שאינו בזה אלא מכלל עשרה: **מן האלן**. ולא כל האלן מיעוטא הוא להוציא. פלגס יא מכלל כשב ולכלל איל לא בזה והיינו כל חודש שלשה עשר דכשב צן שנה הוא ואיל משכנסם לשנה שניה חודש שלם והכי מפרש לה בצמס' פרה (פ"א משנה ג.) מן

עפר לכסות ולא משתרי לצורך כיסוי דאין עשה דוחה לא תעשה וקשה לר"י הא דחופר גומא פטור היינו דוקא בצית דמקלקל הוא כדמוכח בפ"ק דחגיגה (דף י.) והכא בשדה דלזריעה קיימא שמשביח את השדה בחרישה ואפילו אי היה התם דם ציפור הוה חייב אי חריש בארעא דיליה ואי אמרת הוואיל ואי הוי מלאכה שאין לריכה לגופה פטור השתא נמי פטור א"כ ציטלת כל מלאכת שבת ור"ת מפרש דבחרישה דכלאים<sup>ה</sup> קאי דליכא אלא לאו גרידא אבל איס טוב לא קאי וכגון שאם היה הולך לבקש עפר אחר היה הדם נבלע בקרקע ומסיק כתישה צ"ט מי שפי כיון דמשום י"ט אסור דמשום דאית גיה עשה ולא תעשה גם משום כלאים לא שייך למיפטור בהוואיל דאפילו אם היה שם דם ציפור אסור<sup>א</sup> ובתמלה נמי הוה מצי לגנויי חרישה צ"ט מי שרי אלא דמשי ליה בע"א משום יגדיל תורה ויאדירי: ו**לר'קה משום הבערה**. בפ"א דגינה (דף יב:) אמר הא מני צ"ש היא דלית להו מתוך אבל לצית הלל שרי אע"ג דלריך שיהא צורך היום הא נמי חשיב צורך היום אע"פ שאין ראוי לאכול אלא באיסור: **אהבערה לא ליחייב**. מכאן מוכיח ריב"א דרבה דאמר הוואיל היינו אפילו לצית שמהי אמר<sup>א</sup>: **הוואיל' וחוי צצורבו**. בלא האי פירכא נמי קאמר במכות אפיק הבערה משום דקשיא ליה הא דקאמר רבה חילוק מלאכות לשבת ואין חילוק מלאכות ל"ט: ו**עיייל עצי מוקצה**. תימה לר"י מ"מ ליתני גיד הנשה של נבילה<sup>ה</sup> ולילקי נמי משום נבילה: **שה' ולא הבכור**. פירש בקונט' דשה משמע צין וזכר וצין נקיבה ותימה דהא בעולה איירי דאין בזה נקבה וא"ת אמאי אינטיריך קרא שאין תמיד בזה מבכור ומעשר תיפוק ליה שאין מתנותיהן שוות ו"ל דהא אמר' כל היתמי' בתמן ד' שנתו במתנה אחת כיפר וע"ק

היאך יעשה תמיד מבכור הא קעבר משום כל שממנו לאשים הרי הוא צבל תקטירו (במות דף ק.)<sup>ט</sup> ו"ל כיון דמסיק ליה לשם עולה דינו כדיון עולה ומהאי טעמא נמי ניחא לענין מתנה ור"י פירש דהאי קרא מישמעי בפסח דכתיב גיה שה תמים<sup>ה</sup> וקאמר שלא יביאנו לא דבכור ולא דמעשר וא"ש השתא דמתנותיהן שוות ולא מיקשי כל שממנו לאשים: **שה' ולא בכור**. וא"ת בפרק קמא דחגיגה (דף ט.) דנפקא לן במצמסת ידך דכל דבר שבה חוזה אין בזה אלא מן החולין ו"ל דהכא אסמכתא בעלמא היא ומן המאמים שערלה בטילה במאמים נמי אסמכתא היא אך קשה דממשקה ישראל מן המותר לישראל דרשה גמורה היא דמהאי קרא יליף בפ"ק דמנחות (דף ה:) דטריפה אסורה לגבוה:

לכסוי יש לנו לפטור אותו מדין הוואיל וחוי לכסוי דם צפור וכו' אע"פ שהוא חורש לכונת אסור שאינו צריך לצפר שאין לו דם צפור. חי' רעיו דוד. ו. ואינן. מוס' שאנן. ו. שאחר שיש בחרישה עבירה אחת שאינה נדחית מפני העשה, כל הלאהין חזרו למקומן שלא ניתנו לדחות שהרי אי אפשר שיעשה כסוי זה היום בהיתר. חי' רעיו דוד. ולא שייך למפטרניה בהוואיל אלא בכי האי גוונא שאם יארע אותו דבר הוא יכול לתקן בהיתר. מוס' שאנן.

ז. דלית להו מתוך שהותרה, וסברא הוא כיון שיכול לבא לידי שמחת יו"ט אי מקליע ליה אורוחים. מוס' הרא"ש. ח. וליטפי מלקיות טפי. מוס' שאנן. ט. [והיכי מציי מקטר כוליה. מוס' הרא"ש.

#### מסורת הש"ס

א) ביה יב. [ע"ש] מכו' כח: [ע"ש] א) ס"א ח"ל שה, א) וניקרא כה, ד) שייך לע"א, ט) וניקרא כח, ו) [במדבר ו, א) [חולין פט:], ט) כח"א: זכרי, ט) [שמות טז], י) [שם כ, ט) [וע"ע מוס' סוכה לו: ד"ה מקורולות], א) [שבת עג:], ט) [עין מ"ש מוס' חולין קמא. ד"ה לא נזכיה וכו' בשם ריב"א], ו) [זבחים לו:].

ⓘ

**הנהרות הב"ח**

א) תוס' ד"ה שה ולא הצבור פי וכו' וכו' פי' דהאי קרא משמעי בפסח דכתיב כיה שה תמים א"כ אחת קרא שבידאו פסח מדבר שיכול להיות אחת פי' נקבה דהיינו חולין ולא בכור ושה אחת כתיב וקאמר וכו':

ⓘ

**גליון הש"ס**

גב' אחרישה לא ליחייב. ע"י טור כאן מניח' בלאני מלאים דף יח ד"ה וכלל: שם ועייל עצי מוקצה. ע"י מנ"א סי' שכה' סק"ט:

ⓘ

**מוסף רש"י**

ורשביעית. נמי משום זורע בשביעית (מכות כא:.) ביום טוב. דקעניד חרישה צ"ט (שם.) כהן ונזיר אבית הטומאה. כהן הוא מיר והולך במקום טומאה אחר ממזמנה, דלדא מד לאו משום כהן לנפש לא יטמא צממו, ועד משום מיר על כל נפשות מת לא יבוא (שם.) לוקה משום מבשל גיד ביו"ט. שהבשול אכ מלאכה הוא, ובשול גיד דבר האסור ואינו ראוי לאכילה ועומד באיסור לא תעשה כל מלאכה, דלא הותר אלא ללוקח (ביצה יב.) משום מבשל בשר בחלב. לא משום יו"ט, דמלקות דבשול יו"ט אכ מלא ליה, אלא אפילו הוא חול לוקה דמתי לא תבשל בשר בחלב, שגס פעמים, אחד לאסור אכילה ואחד לאסור הנאה ואחד לאסור בשול (שם.) משום הבערה. שהא מלאכה לעצמה, וקא סבר יש חילוק מלאכות ליום טוב וללכות שמים על שמי מלאכות משום יו"ט (שם) דאי הוה איהו מצעיר ותצור מבשל הוו מרייהו מצינן, דמצעיר ומבשל אכזות מלאכות (מכות כב.),

ⓘ

**מוסף תוספות**

א. אלמא לית ליה כלאי זרעים מדבעי בדגן ודגן דבר אחר עמו כגון חורצן. מוס' שאנן. ב. [ו]משום תירוש ודגן נקט ע"י דבר אחר, דלא מיחייב משום כלאי הכרם אלא בני מינין אבל משום כלאי זרעים חייבי בתי. מוס' בטורות ג. ג. [ד]מה שייך להוכיח [כאן] אבנים חרודות. מוס' סוכה לו: ד. ולמאן דאית ליה הוואיל, אף כשאין לו עכשיו דם צפור

לכסוי יש לנו לפטור אותו מדין הוואיל וחוי לכסוי דם צפור וכו' אע"פ שהוא חורש לכונת אסור שאינו צריך לצפר שאין לו דם צפור. חי' רעיו דוד. ו. ואינן. מוס' שאנן. ו. שאחר שיש בחרישה עבירה אחת שאינה נדחית מפני העשה, כל הלאהין חזרו למקומן שלא ניתנו לדחות שהרי אי אפשר שיעשה כסוי זה היום בהיתר. חי' רעיו דוד. ולא שייך למפטרניה בהוואיל אלא בכי האי גוונא שאם יארע אותו דבר הוא יכול לתקן בהיתר. מוס' שאנן.

ז. דלית להו מתוך שהותרה, וסברא הוא כיון שיכול לבא לידי שמחת יו"ט אי מקליע ליה אורוחים. מוס' הרא"ש. ח. וליטפי מלקיות טפי. מוס' שאנן. ט. [והיכי מציי מקטר כוליה. מוס' הרא"ש.